

از حق مالی تا اهرم خروج: تحلیل اقتصادی مهریه در حقوق خانواده ایران

نازنین عزیزمحمدی، دکتری حقوق عمومی

مهر ۱۴۰۵

طرح اخیر اصلاح مقررات مهریه، مجدداً بحث تعداد سکه و حبس بدهکار مهریه را مطرح کرده است. مجلس شورای اسلامی در اول شهریور ۱۴۰۵ مصوبه‌ای را تصویب کرد که درصدد کاهش دامنه اعمال ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از صد و ده سکه به چهارده سکه بود؛ اصل دین مهریه به چهارده سکه محدود نمی‌شد. این طرح همچنین برای برخی محکومان مالی، نظارت الکترونیکی را به جای زندان پیش‌بینی می‌کرد. البته موضوع این طرح فقط سکه و حبس نبود، بلکه شناسایی اموال، تغییر اقساط مهریه در شرایط نوسان قیمت و بعضی قواعد طلاق و حق حبس زن را هم در بر می‌گرفت. در نهایت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بخش‌هایی از مصوبه ایراد گرفتند. از جمله، شورای نگهبان سقف عددی چهارده سکه را جایگزین مناسبی برای تشخیص اعسار یا ایسار بدهکار ندانست. متن برای اصلاح به مجلس بازگشت.^۱

اما بحث «چهارده یا صدوده سکه» به‌تنهایی مسئله را نشان نمی‌دهد. مهریه یک طلب مالی جدا از بقیه حقوق خانواده نیست. ارزش آن به این بستگی دارد که زن بتواند طلاق بگیرد، درآمد و مسکن داشته باشد، از دارایی‌های دوران ازدواج سهم ببرد و حکم دادگاه را اجرا کند. هنگامی که قانون راه وصول مهریه را تغییر می‌دهد، ممکن است قدرت هر یک از زوجین در ازدواج و هزینه طلاق هم تغییر کند.

این تحلیل در دفاع از زندانی‌کردن بدهکار ناتوان یا مهریه‌های نامتناسب نیست و شکل رایج مهریه در نظام حقوق خانواده ایران مشکل‌آفرین است. گاهی مبلغی که هنگام عقد نوشته می‌شود با توان پرداخت ارتباطی ندارد و قیمت سکه نیز می‌تواند تعهد را ناگهان سنگین کند. وصول مهریه ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و گاهی هم زنی که این حق را پشتوانه خود می‌داند، برای گرفتن طلاق ناچار به بذل آن می‌شود. پس اصلاح ساختاری لازم است، اما ترتیب این اصلاح اهمیت بیشتری دارد و اگر ابزار وصول ضعیف شود و حمایت دیگری جای آن نیاید، خطر اقتصادی طلاق بیشتر بر دوش زن می‌افتد.

مهریه چرا کارکرد اقتصادی پیدا کرد؟

در فقه امامیه و حقوق ایران، صدق به‌عنوان حق مالی خود زن شناخته شده است. آیه ۴ سوره نساء از پرداخت آن به زنان سخن می‌گوید و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران نیز می‌گوید زن از زمان عقد مالک مهر است. از این نظر، مهر را نباید با «قیمت زن» یا پولی که به خانواده او داده می‌شود یکی گرفت.

^۱ شورای نگهبان، «جزئیات بررسی طرح موسوم به مهریه در شورای نگهبان»، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۲. متن تفصیلی مصوبه در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی»، اختیار، ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، منتشر شده است.

البته مهریه در همه زمان‌ها و جوامع یک فلسفه و کارکرد نداشته است. به عنوان مثال، در فقه، هم از نحله و حق مالی زن سخن رفته و هم درباره پیوند مهر با بُضع، تمکین و حق حبس بحث شده است. این دیدگاه‌ها را نمی‌توان به یک نظریه فروکاست. پژوهش‌های تاریخی، از جمله مطالعه یوسف راپاپورت درباره قاهره، دمشق و بیت‌المقدس در اواخر سده‌های میانه، نشان می‌دهند که مهر نقد، مهر مؤخر و دیگر پرداخت‌های ازدواج در دوره‌های مختلف نقش یکسانی نداشته‌اند. از این رو، برای فهم کارکرد مهریه باید به حقوق مالکیت زن، امکان کارکردن او، قواعد طلاق و توان دادگاه در اجرای تعهد نگریست.^۲

در ایران امروز، مهریه معمولاً «عندالمطالبه» است؛ یعنی زن می‌تواند آن را مطالبه کند و لازم نیست تا طلاق صبر کند. گاهی هم مهر «عندالاستطاعه» تعیین می‌شود و پرداخت آن به توان مالی مرد وابسته است. با این حال، بسیاری از اختلافات درباره مطالبه مهریه هنگام فروپاشی زندگی مشترک جدی می‌شوند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز برای مهر حال، حق حبس پیش‌بینی کرده است: زن می‌تواند تا دریافت مهر، از انجام وظایف مقرر در آن ماده خودداری کند.^۳

ماهیت مهر و ناهم‌زمانی تعهدات

درباره ماهیت نکاح و نسبت مهر با بُضع در فقه امامیه اختلاف است. یک نظر مهر را عوض بُضع می‌داند؛ نظر دیگر آن را نحله یا حق مالی زن می‌شمارد. در قرائت میانه، نکاح معاوضه محض نیست، اما بعضی آثار معاوضی را دارد. به نظر من، این قرائت سوم با مجموعه احکام قانون مدنی سازگارتر است.^۴

ماده ۱۰۸۲ زن را از زمان عقد مالک مهر می‌شناسد و ماده ۱۰۸۵ برای مهر حال، حق حبس به او می‌دهد. اگر زن پیش از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایف موضوع ماده ۱۰۸۵ اقدام کند، طبق ماده ۱۰۸۶ حق حبس او از بین می‌رود، هرچند حق مطالبه مهر باقی است. در مقابل، ماده ۱۰۸۷ نکاح دائم بدون تعیین مهر را صحیح می‌داند و ماده ۱۰۹۲ نیز در طلاق پیش از نزدیکی، مهر را نصف می‌کند. پس مهر با رابطه زناشویی بی‌ارتباط نیست، اما نمی‌توان آن را به ثمن بیع فروکاست. مالکیت فوری زن هم به‌تنهایی دلیلی علیه منطق معاوضی نیست؛ در بیع نیز مالکیت دو عوض به مجرد عقد منتقل می‌شود (ماده ۳۶۲).

عدم تعادل اقتصادی در جای دیگری است. دین مهر از همان عقد ایجاد می‌شود، ولی وصول آن ممکن است سال‌ها به تعویق بیفتد. در همین مدت، از زن ایفای وظایف زناشویی انتظار می‌رود و کار خانگی و مراقبتی او هر روز انجام می‌شود. افزون بر این، با تحقق شرط ماده ۱۰۸۶، ابزار حق حبس از دست می‌رود. اینجا وقتی از مهر به‌عنوان «بیمه» سخن می‌گوییم، مقصود کارکرد اقتصادی احتمالی آن است، نه ماهیت فقهی مهر یا قیمت‌گذاری زن.

حال زنی را در نظر بگیریم که در طول ازدواج از شغل یا مسیر درآمدی خود فاصله گرفته و بخش بزرگی از کار خانگی و مراقبت از فرزند را بر عهده داشته است. پس از طلاق هم سهم خودکاری از اموالی که در دوران زندگی مشترک به دست آمده ندارد. در این

^۲ یوسف راپاپورت، *ازدواج، پول و طلاق در جامعه اسلامی سده‌های میانه*، مجموعه مطالعات کمبریج در تمدن اسلامی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۵).

^۳ *قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران*، مواد ۱۰۸۲ (و تبصره الحاقی ۱۳۷۶)، ۱۰۸۵، ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰. همچنین مواد ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۹۲، ۳۶۲ و ۳۷۷ قانون مدنی.

^۴ مهدی صفری و مجتبی مسعودی، «کاوشی در ماهیت و جایگاه عقد نکاح با تأکید بر شبه‌معاوضی بودن آن از منظر فقه امامیه»، *فقه و تاریخ تمدن*، ش ۷۹ (بهار ۱۴۰۳). همچنین قانون مدنی، مواد ۱۰۸۲، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷ و ۱۰۹۲.

وضعیت، مهریه ممکن است بخشی از این خسارت مالی را جبران کند. از این رو، وقتی مسکن، حمایت اجتماعی یا درآمدی پایدار پس از طلاق در دسترس زن نباشد، مهریه شبیه یک بیمه خصوصی عمل می‌کند. اما این بیمه پول کنار گذاشته شده و تضمین شده‌ای نیست و ارزش آن به توان شوهر، پیدا شدن اموال او و امکان پیگیری دعوا بستگی دارد؛ بنابراین مهریه همیشه امنیت مالی ایجاد نمی‌کند. البته با این توضیح نمی‌توان آشفته‌گی وضع موجود را در باب زندانی کردن بدهکاران مهریه توجیه نمود، اما نشان می‌دهد چرا از مهریه بیش از ظرفیتش انتظار داریم. حقی که باید یکی از دارایی‌های زن باشد، در عمل جای چند حمایت دیگر را گرفته است: سهم از دارایی مشترک، جبران کار مراقبتی، پشتوانه زندگی پس از طلاق و گاهی امکان گرفتن رضایت شوهر به طلاق.

رقم عقدنامه با مال قابل وصول یکی نیست

مبلغی که در عقدنامه نوشته می‌شود، همان پولی نیست که زن سرانجام وصول می‌کند، بلکه باید دید آن مبلغ امروز چه ارزشی دارد، چه بخشی از آن قابل وصول است و گرفتنش چقدر زمان و هزینه می‌برد.

مثلاً پانصد سکه روی کاغذ ممکن است پشتوانه بزرگی به نظر برسد. اما اگر شوهر مال قابل شناسایی نداشته باشد، رسیدگی سال‌ها طول بکشد یا زن برای طلاق بخش زیادی از طلبش را بذل کند، ارزش واقعی آن بسیار کمتر است. در مقابل، مهریه کوچک‌تری که بخشی از آن همان زمان عقد پرداخت شده یا با دارایی مشخص تضمین شده است، شاید حمایت بهتری فراهم کند. این مثال برآوردی از پرونده‌های واقعی نیست، بلکه فرق میان وعده مالی و مال قابل وصول را نشان می‌دهد.

قیمت سکه هم این فاصله را بیشتر می‌کند. مهریه‌ای که هنگام عقد متناسب به نظر می‌رسید، با جهش قیمت طلا ممکن است از درآمد و دارایی شوهر بسیار فراتر برود. فرزنانگان و قلی‌پور با بررسی داده‌های سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴، میان قیمت واقعی سکه و نرخ طلاق در ایران رابطه‌ای بلندمدت گزارش کرده‌اند. آنان تنش مالی را یکی از توضیح‌های احتمالی می‌دانند. این مطالعه رابطه علی را اثبات نمی‌کند و جهش‌های قیمت سکه پس از ۲۰۱۸ را نیز پوشش نمی‌دهد. سکه می‌تواند ارزش حق زن را در برابر تورم حفظ کند، اما نوسان طلا و ارز را هم وارد زندگی خانوادگی می‌کند و درآمد بیشتر زوجها هم‌پای قیمت طلا بالا نمی‌رود. بنابراین ممکن است ارزش مهریه روی کاغذ رشد کند، ولی وصول آن دشوارتر شود. البته سکه تنها راه حفظ ارزش مهریه نیست: بر اساس تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه وجه رایج نیز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه محاسبه می‌شود.^۵

مهریه و امکان خروج از ازدواج

قدرت هر فرد در ازدواج فقط به درآمد امروز او بستگی ندارد، بلکه باید دید اگر رابطه پایان یابد، چه گزینه‌هایی وجود دارد: فرد کجا زندگی می‌کند، از چه درآمدی برخوردار است و آیا می‌تواند طلاق بگیرد. در اقتصاد خانواده، وضعیت جایگزین فرد را «گزینه خروج»

^۵ محمد رضا فرزنانگان و حسن ف. قلی‌پور، «آیا قیمت طلا بر نرخ طلاق در ایران اثر دارد؟»، مجله مسائل خانواده و اقتصاد، دوره ۳۹، شماره ۴ (۲۰۱۸): ۵۸۸-۵۹۹.

(outside option) می‌نامند. «نقطه تهدید» (threat point) در بعضی مدل‌ها وضع پس از طلاق است و در بعضی دیگر، زندگی غیرهمکارانه در همان ازدواج.^۶

در ایران، زن و مرد برای پایان دادن به ازدواج اختیار یکسان ندارند. زن می‌تواند در عقدنامه وکالت در طلاق یا شروط دیگری داشته باشد. راه دیگر، اثبات «عسر و حرج» بر پایه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است؛ یعنی نشان دهد ادامه زندگی برای او با سختی تحمل‌ناپذیر همراه است. اما این راه‌ها شرط و فرایند اثبات دارند. اختیار مرد برای طلاق عمومی‌تر است و همچنین قانونی وجود ندارد که به‌طور خودکار نیمی از اموال به‌دست‌آمده در ازدواج را به زن بدهد و نیز شرط تنصیف برخی عقدنامه‌ها محدود و مشروط است. این عدم تقارن با بند ۴ ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز سنجیدنی است که ایران عضو آن است؛ این بند دولت‌ها را به برداشتن گام‌های مناسب برای تضمین برابری حقوق و مسئولیت‌های زوجین هنگام ازدواج، در طول آن و هنگام انحلال آن ملزم می‌کند.^۷

در این شرایط، مهریه قابل وصول می‌تواند موقعیت زن را تغییر دهد؛ یعنی ممکن است هزینه طلاق یک‌جانبه یا رهاکردن تعهدات را برای شوهر بالا ببرد. همچنین هنگام طلاق، گاهی به مالی تبدیل می‌شود که زن با آن هزینه وکیل، مسکن یا بازگشت به کار را تأمین می‌کند. گاهی نیز زن برای گرفتن طلاق ناچار می‌شود همین حق را بذل کند.

ماده ۶ طرح اخیر این دوگانگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. این ماده می‌خواست چند وضعیت را به تبصره ماده ۱۱۳۰ اضافه کند، از جمله زندگی جداگانه پیوسته به مدت یک سال، کراهت شدید زن و استناد به حق حبس پس از گذشت یک سال از عقد. گرچه به‌رسمیت شناختن این وضعیت‌ها می‌تواند راه طلاق را روشن‌تر کند، اما در متن مصوب، استفاده از آن‌ها به بذل همه حقوق مالی زن مشروط شده است. افزون بر این، اگر زن پیش‌تر حقی را وصول کرده یا مال و هدیه‌ای از شوهر دریافت کرده باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آن مشروط کند. شورای نگهبان دامنه این استرداد را مبهم دانست. در چنین وضعی، پشتوانه مالی ممکن است به بهای خروج تبدیل شود.^۸

همه زنان به یک اندازه از مهریه بهره نمی‌برند. استفاده از این حق به آگاهی حقوقی، دسترسی به دادگاه، پیدا کردن دارایی شوهر و توان تحمل هزینه دادرسی بستگی دارد؛ به‌عنوان مثال، ممکن است خانواده‌های برخوردار بهتر از خانواده‌های کم‌درآمد از این قواعد استفاده کنند. اما اندازه این تفاوت در ایران بدون بررسی پرونده‌ها و داده‌های فردی مشخص نیست. داوری درباره کارکرد اقتصادی مهریه به همین داده‌ها وابسته است: مبلغ مندرج در عقدنامه و مبلغ وصول‌شده، مدت رسیدگی، نتیجه دعوای اعسار، دارایی کشف‌شده و مبلغی که زن برای گرفتن طلاق بذل کرده است.

^۶ مریلین منسر و موری براون، «ازدواج و تصمیم‌گیری در خانوار: تحلیلی مبتنی بر چانه‌زنی»، *مجله بین‌المللی اقتصاد*، دوره ۲۱، شماره ۱ (۱۹۸۰): ۳۱-۴۴؛ شلی لاندبرگ و رابرت ای. پولاک، «چانه‌زنی در حوزه‌های جداگانه و بازار ازدواج»، *مجله اقتصاد سیاسی*، دوره ۱۰۱، شماره ۶ (۱۹۹۳): ۹۸۸-۱۰۱۰. همچنین مارجوری بی. مک‌الروی و مری جین هورنی، «تصمیم‌های خانوار بر پایه چانه‌زنی نش: به‌سوی تعمیم نظریه تقاضا»، *مجله بین‌المللی اقتصاد*، دوره ۲۲، شماره ۲ (۱۹۸۱): ۳۳۳-۳۴۹؛ بینا آگاروال، «چانه‌زنی و روابط جنسیتی: درون و بیرون خانوار»، *اقتصاد فمینیستی*، دوره ۳، شماره ۱ (۱۹۹۷): ۵۱-۵۱.

^۷ سازمان ملل متحد، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، بند ۴ ماده ۲۳.

^۸ «متن مصوب اول شهریور ۱۴۰۵»، ماده ۶؛ شورای نگهبان، همان منبع یادداشت ۱.

تجربه مصر نشان می‌دهد که چرا دسترسی به طلاق مهم است. اصلاح خُلع به زن امکان داد بدون اثبات تقصیر شوهر طلاق بگیرد. در عوض، زن نفقه و مهر مؤخر را از دست می‌دهد و مهر دریافت‌شده را بازمی‌گرداند. کورادینی و بوچونه پس از این اصلاح، کاهش حدود هفت واحد درصدی خشونت شریک صمیمی را گزارش کرده‌اند. ثبت‌نام مدرسه میان فرزندان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز حدود شش واحد درصد بیشتر شد؛ اما آنان اثر معناداری بر مشارکت زنان در بازار کار نیافتند. کاهش خشونت در خانوارهای ثروتمندتر بزرگ‌تر برآورد شد، ولی تفاوت گروه‌های ثروت از نظر آماری معنادار نبود. لذا، تجربه مصر ثابت نمی‌کند زن باید برای طلاق حقوق مالی‌اش را بذل کند، بلکه نشان می‌دهد که دسترسی واقعی به راه خروج می‌تواند بر موقعیت زن در ازدواج اثر بگذارد.^۹

شکل فعلی مهریه چه آسیب‌هایی دارد؟

نخست، میان وعده و پشتوانه آن فاصله است. در مهریه معمولاً پول یا دارایی مشخصی از پیش کنار گذاشته نمی‌شود. زوجین می‌توانند هنگام عقد عدد بزرگی بنویسند و هزینه واقعی آن را به آینده بسپارند و وقتی زمان مطالبه برسد، شاید شوهر توان پرداخت نداشته باشد؛ از این رو، وعده بزرگ لزوماً امنیت واقعی نمی‌آورد.

دوم، وصول مهریه می‌تواند برای هر دو طرف پرهزینه باشد. دادگاه باید به توان مالی بدهکار، تقسیط، تغییر اقساط و شناسایی اموال رسیدگی کند. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت تحت شرایطی تا اجرای حکم، پذیرش اعسار یا جلب رضایت طلبکار ممکن است. «اعسار» یعنی ناتوانی از پرداخت بدهی. اگر بدهکار ظرف سی روز با ارائه صورت اموال دعوای اعسار مطرح کند، تا تعیین تکلیف بازداشت نمی‌شود. پس مسئله فقط زندان نیست، بلکه سرعت رسیدگی و تشخیص درست توان مالی هم اهمیت دارد و قانون باید کسی را که واقعاً توانایی پرداخت ندارد از کسی که عمداً دارایی خود را پنهان می‌کند جدا کند.^{۱۰}

سوم، کار خانگی و مراقبتی بدون مزد جبران کافی ندارد. کار خانگی شامل اداره روزمره خانه، مانند آشپزی و نظافت است؛ کار مراقبتی، نگهداری از کودک، سالمند یا بیمار را هم در بر می‌گیرد. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای کارهایی که شرعاً به عهده زن نیست و عرفاً اجرت دارد، در صورت انجام به دستور شوهر و بدون قصد تبرع، اجرت‌المثل پیش‌بینی کرده است. اثبات شرایط مقرر در این تبصره، به‌ویژه دستور زوج و عدم قصد تبرع، می‌تواند محل اختلاف باشد. اجرت‌المثل نیز به‌خودی‌خود سهم زن از اموالی نیست که خانواده طی سال‌ها به دست آورده است. افزون بر این، به نظر نگارنده مبلغی که مراجع قضایی برای اجرت‌المثل در نظر می‌گیرند، با توجه به تورم و سرعت تغییر قیمت‌ها، بسیار ناچیز و کمتر از ارزش حقیقی کار خانگی زنان است؛ هرچند سنجش دقیق این فاصله به بررسی نظام‌مند آرای دادگاه‌ها نیاز دارد. به همین دلایل، مهریه هنوز بخشی از خلأ تقسیم دارایی و جبران کار خانگی و مراقبتی را پر می‌کند.^{۱۱}

^۹ ویولا کورادینی و جولیا بوچونه، «حق طلاق یک‌جانبه، خشونت خانگی و عاملیت زنان: شواهدی از اصلاح خلع در مصر»، *مجله اقتصاد توسعه*، دوره ۱۶۰ (۲۰۲۳): مقاله ۱۰۲۹۴۷.

^{۱۰} قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.

^{۱۱} خدیجه مرادی و عاتکه قاسم‌زاده، «اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱»، *فقه و مبانی حقوق اسلامی*، دوره ۴۸، شماره ۲ (۱۳۹۴): ۳۰۱-۳۱۷. همچنین تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

این وضع را می‌توان نقد کرد، بی‌آنکه حکم فعلی قانون را نادیده بگیریم. قانون نمی‌گوید کار خانه وظیفه شوهر است؛ می‌گوید این کار شرعاً وظیفه زن نیست. شرط «به دستور زوج» نیز با تقسیم تدریجی و نانوشته کار در بسیاری از خانواده‌ها به‌سختی تطبیق می‌یابد. ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، در مورد هزینه‌ای که زن با اذن یا امر شوهر از مال خود برای مخارج متعارف زندگی پرداخته، اثبات قصد تبرع را بر عهده شوهر می‌گذارد؛ این حکم مستقیماً درباره کار خانگی نیست، اما امکان طراحی اماره‌ای به نفع زن را نشان می‌دهد. به نظر من در اصلاح اجرت‌المثل نیز باید انجام مستمر کار را اماره‌ای بر استحقاق دانست و اثبات تبرعی بودن آن را از شوهر خواست.

چهارم، تکیه بیش از حد بر مهریه می‌تواند اصلاحات دیگر را عقب بیندازد و این تصور شکل می‌گیرد که نابرابری در حق طلاق، مالکیت و اشتغال با یک طلب مالی جبران می‌شود. در چنین الگویی، مرد تأمین‌کننده اصلی می‌ماند و زن در برابر وابستگی اقتصادی، وعده دریافت پول دارد. پیوند حقوقی میان مهر، نفقه و تمکین نیز می‌تواند همین رابطه نابرابر را حفظ کند.^{۱۲}

مهریه در این ساختار هم پشتوانه است و هم تله. پشتوانه است، چون در غیاب حمایت‌های دیگر ممکن است یکی از معدود دارایی‌های زن باشد. تله است، چون وجود همان طلب خصوصی می‌تواند اصلاح حق طلاق، تقسیم دارایی، ارزش‌گذاری کار خانگی و مراقبتی و مسئولیت دولت در حمایت پس از طلاق را عقب بیندازد. زن به‌جای حق برابر خروج، ابزاری برای مذاکره بر سر خروج دارد. به‌جای سهم روشن از دارایی مشترک، طلبی علیه شوهر دارد که شاید وصول شود و شاید نه.

اصلاح باید از کجا آغاز شود؟

شکل فعلی مهریه در واقع نیاز به اصلاح دارد، چرا که این ساختار امنیت زن را به‌گونه‌ای نامطمئن تأمین می‌کند و برای هر دو طرف ازدواج و دستگاه قضایی هزینه‌بر است. به‌درستی، طرح مجلس بعضی مشکلات واقعی در نظام حقوقی ازدواج را دیده است، مشکلاتی همچون پیدا کردن اموال بدهکار، تغییر اقساط در نوسان شدید قیمت و مقابله با انتقال مال برای فرار از بدهی. شاید بتوان بیشتر روی این بخش‌ها کار کرد و آن‌ها را روشن‌تر و دقیق‌تر نمود، اما سقف ثابت سکه جای بررسی توان مالی هر بدهکار را نمی‌گیرد و راه تازه طلاق زن هم نباید به بخشیدن همه حقوق مالی او وابسته باشد.

نظام حقوق خانواده در ترکیه نمونه مفیدی برای مقایسه است. مهریه در قانون مدنی ترکیه اثر خودکار نکاح مدنی نیست؛ اما رویه قضایی، بعضی تعهدات مکتوب به مهر، به‌ویژه مهر مؤجل، را در قالب وعده هبه و قواعد عمومی تعهدات بررسی کرده است. تفاوت فقط در جایگاه مهر نیست. طبق مواد ۲۰۲، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مدنی ترکیه، مشارکت در اموال اکتسابی رژیم مالی پیش‌فرض زوجین است. ماده ۱۶۶ امکان درخواست طلاق به علت فروپاشی بنیادین زندگی مشترک را برای هر دو همسر پیش‌بینی می‌کند و مواد ۱۷۴ و ۱۷۵، با شرایط قانونی، جبران خسارت و نفقه فقر پس از طلاق را نیز در نظر گرفته‌اند. تفاوت مهم در مجموعه این حقوق است: امنیت مالی زن

^{۱۲} زیبا میرحسینی، «برساخت جنسیت در اندیشه حقوقی اسلامی و راهبردهای اصلاح»، حوا، دوره ۱، شماره ۱ (۲۰۰۳): ۲۸-۱.

فقط بر یک طلب دشوارالوصول تکیه ندارد. البته این الگو را نمی‌توان بدون توجه به ساختار سکولار حقوق خانواده در ترکیه، شیوه اجرای احکام در آن و حمایت‌های اجتماعی‌اش مستقیماً به ایران منتقل کرد.^{۱۳}

با توجه به این الگو و بررسی شرایط این حق مالی و کارکرد آن در حقوق خانواده ایران، اصلاح باید چند مسیر را با هم پیش ببرد:

۱. **زن نباید برای طلاق مجبور به بذل همه حقوق مالی‌اش شود.** زندگی جداگانه طولانی و کراهت شدید می‌تواند در ماده ۱۱۳۰ راه طلاق را روشن‌تر کنند، ولیکن استفاده از حق حبس نیز نباید به قیمت از دست دادن همه پشتوانه مالی زن تمام شود.
۲. **در تقسیم اموال دوران ازدواج، کار خانگی و مراقبتی بدون مزد هم دیده شود.** مالکیت رسمی را نباید تنها نشانه مشارکت دانست، چرا که بعضاً مراقبت از فرزند و خانه می‌تواند تنها به یکی از زوجین امکان کار خارج از خانه و کسب درآمد دهد؛ از این رو، مشارکت زن حین زندگی زناشویی در کارهای خانه و کار مراقبتی نیز باید مابه‌ازا و منفعت مالی قابل وصول داشته باشد.
۳. **حمایت پس از طلاق باید در دسترس باشد.** تأمین هزینه فرزند، مسکن موقت، خدمات حقوقی و حمایت از قربانی خشونت می‌تواند فشار دوره گذار را کمتر کند.
۴. **مهریه باید پشتوانه قابل وصول داشته باشد.** پرداخت بخشی از آن در زمان عقد، انتقال دارایی مشخص، وجه نقدِ تعدیل‌شونده با تورم (که قانون مدنی هم‌اکنون امکان آن را فراهم کرده است) یا تضمین مالی قابل ردیابی می‌تواند از وعده چندصدسکه‌ای بی‌پشتوانه مفیدتر باشد.
۵. **زوجین باید پیش از امضا آثار تعهد را بفهمند.** اطلاع از وضعیت مالی، توضیح مهریه و شروط ضمن عقد و دسترسی به مشاوره مستقل، امکان تعهدات غیرواقعی را کمتر می‌کند.
۶. **ناتوانی واقعی باید از امتناع عمدی جدا شود.** ماده ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، زندانی کردن شخص را صرفاً به سبب ناتوانی از اجرای تعهد قراردادی منع می‌کند. درباره شمول دقیق این عبارت بر مهریه می‌توان بحث کرد. اما بدهکار ناتوان را نباید مانند کسی دید که برای نپرداختن، مال خود را پنهان می‌کند.^{۱۴}
۷. **حقوقی که زنان بر اساس قانون موجود به دست آورده‌اند نباید ناگهان بی‌ارزش شود.** بعضی زنان با اتکا به همین قواعد درباره کار، فرزندآوری و مراقبت در خانواده تصمیم گرفته‌اند. اگر قانون تازه امکان وصول حقوق پیشین را تضعیف کند، آنان نمی‌توانند تصمیم‌های گذشته را دوباره بگیرند. از این رو، هر اصلاحی به مقررات انتقالی روشن نیاز دارد که تکلیف مهریه‌های تعیین‌شده پیش از لازم‌الاجراشدن قانون تازه را مشخص کند.

^{۱۳} باریش دمیرساتان، «ترجمه مهر به مقوله‌های سکولار: حقوق مدنی ترکیه و توصیف حقوقی یک نهاد اسلامی»، *ادیان*، دوره ۱۷، شماره ۱۰ (۲۰۲۶): مقاله ۱۱۱۲. همچنین قانون مدنی ترکیه، قانون شماره ۴۷۲۱، مواد ۱۶۶، ۱۷۴، ۱۷۵، ۲۰۲، ۲۱۸ و ۲۱۹، متن منتشرشده در پایگاه مجلس ملی کبیر ترکیه.

^{۱۴} سازمان ملل متحد، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۱۱.

ترتیب این اصلاحات اهمیت دارد. ابتدا باید حق خروج، سهم از دارایی، جبران کار خانگی و مراقبتی و راه‌های مدنی وصول تقویت شود و پس از آن می‌توان نقش مهریه را کوچک‌تر و واقع‌بینانه‌تر کرد. از این رو، اگر ضمانت اجرا زودتر ضعیف شود، یک بیمه ناقص از دست می‌رود، بی‌آنکه بیمه بهتری جای آن بنشیند.

هدف نهایی نباید حفظ مهریه‌های چندصدسکه‌ای یا بازگشت به بازداشت گسترده باشد. هدف باید تبدیل امنیت زن از یک طلب پرنوسان و دشوارالوصول به مجموعه‌ای از حقوق روشن و قابل اجرا باشد. مهریه در دوره گذار می‌تواند بخشی از این مجموعه باقی بماند، اما نباید جای حق برابر خروج، سهم از دارایی مشترک، استقلال اقتصادی و حمایت عمومی را بگیرد.